



**COMUNE DI SQUILLACE**  
**Provincia di Catanzaro**

\* \* \*

**DECRETO**  
**SINDACALE N.63**

***Oggetto: decreto di nomina a Responsabile di videosorveglianza ai sensi del regolamento comunale sulla videosorveglianza (delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19 marzo 2022)***

**IL SINDACO**

Premesso che il Comune di Squillace ha un impianto di videosorveglianza ed altre tipologie di videosorveglianza c.d. fototrappole itineranti, la cui finalità è prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana, la prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento ad immobili in particolare del patrimonio comunale, nonché controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e sostanze pericolose;

Visto il D. Lgs. Del 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs. 101/2018, il Regolamento Europeo 676/2016 (GDPR) entrato in vigore data 25/05/2018, nonché ogni altro riferimento normativo attualmente vigente in materia sia di carattere speciale, generale, nazionale e comunitario, compreso ogni decisione del Garante circa la protezione e il trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza;

Visto il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19 marzo 2022;

Atteso che, come previsto dal Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale il Responsabile è individuato con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevanti;

Considerato che, ai sensi del Regolamento citato, i compiti affidati devono essere specificati per iscritto in sede di nomina e di designazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 lett. d), e), f) del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza vengono definiti:

Titolare - l'Ente comune di Squillace, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

Responsabile - la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e proposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

Incaricati- le persone fisiche o giuridiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare e dal Responsabile;

Preso atto che i compiti affidati dal responsabile sono quelli indicati nel regolamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19 marzo 2022, nel D. Lgs 196/2003, nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8.4.2010, RUE 679/2016 (GDPR), in particolare:

- Effettuare il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti previsti dal D. Lgs 196/2003, RUE 679/2016 (GDPR), e dal Regolamento di cui sopra;
- Osservare le disposizioni organizzative ed operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati;
- Accedere ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- Adottare tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati per la correttezza dell'accesso agli stessi secondo le disposizioni vigenti in materia ;
- Fornire per l'impianto, l'informativa agli interessati secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003, dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8.4.2010, dal RUE 679/2016 (GDPR);
- Segnalare al titolare eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione ed all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopracitata;

Considerato che il Responsabile del trattamento potrà individuare, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, gli incaricati al trattamento dei dati, all'utilizzo degli impianti e alla visione delle registrazioni nei casi in cui risulti necessario per gli scopi perseguiti;

Ritenuto di provvedere in merito

## **DECRETA**

di nominare in attuazione al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, Giuseppe Merenda

nella sua qualità di Agente Istruttore in servizio presso il Comando di Polizia Locale, il soggetto responsabile del servizio di videosorveglianza e con esso del trattamento dei dati personali rilevati dal servizio stesso;

di dare atto che i compiti affidati al responsabile sono quelli dettagliatamente descritti nel Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza al quale si fa integrale riferimento e più nello specifico:

- individuare e nominare, di concerto con il Sindaco, gli incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile designato del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- assicurare che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- adottare, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- garantire l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- assicurare l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- assicurare che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, le attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- garantire la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale

individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente;

- vigilare sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi;

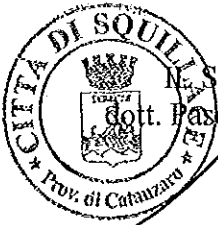
- garantire che tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'apposizione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati: la data e l'ora dell'accesso, l'identificazione del terzo autorizzato, i dati per i quali si è svolto l'accesso, gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso, la sottoscrizione dell'interessato;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio *on line*, nonché sul sito istituzionale dell'ente.

La designazione in esame è a tempo indeterminata, per tutta l'attività del servizio di video sorveglianza in esame, salvo successivo provvedimento di revoca.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al regolamento per la disciplina della videosorveglianza approvato con delibera della Consiglio Comunale n. 6 del 19.3.2022 nonché alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Squillace 2/5/2022

 **IL SINDACO**  
**Dott. Pasquale Muccari**